

Richterspruch verschafft Flüchtlingen Freiheit; ASYL Nach Urteil des Bundesgerichtshofs werden 30 Abschiebehäftlinge freigelassen. Grünen-Ministerin fordert Ende....

Richterspruch verschafft Flüchtlingen Freiheit; ASYL Nach Urteil des Bundesgerichtshofs werden 30 Abschiebehäftlinge freigelassen. Grünen-Ministerin fordert Ende der Abschiebehaft, CSU pocht weiter darauf und nimmt Bundesinnenminister in Pflicht

taz, die tageszeitung

Samstag 26. Juli 2014

Copyright 2014 Contrapress media GmbH Vervielfältigung nur mit

Genehmigung des taz-Verlags All Rights Reserved



Section: AKTUELLES; S. 02

Length: 467 words

Byline: KONRAD LITSCHKO

Highlight: ASYL Nach Urteil des Bundesgerichtshofs werden 30 Abschiebehäftlinge freigelassen. Grünen-Ministerin fordert Ende der Abschiebehaft, CSU pocht weiter darauf und nimmt Bundesinnenminister in Pflicht

Body

BERLIN taz Die Abschiebehaft in Deutschland bröckelt. Nach einem neuen Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) müssen die Bundesländer nun 30 Abschiebehäftlinge freilassen etwa ein Drittel der ca. 100 derzeit einsitzenden Flüchtlinge. Das ergab eine bundesweite taz-Umfrage.

Die meisten Fälle betreffen Flüchtlinge, die bei ihrer Einreise nach Deutschland von der Bundespolizei festgenommen wurden und in ihr vermeintliches Ersteinreiseland abgeschoben werden sollen. Man habe die jeweiligen Amtsgerichte gebeten, die Haftbeschlüsse für alle Betroffenen zu prüfen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Es wurden bereits die ersten Personen aus der Haft entlassen.

So wurde noch am Mittwochabend, dem Tag der Veröffentlichung des BGH-Urteils, in Brandenburg ein Tschetschene aus dem Abschiebegewahrsam entlassen. Es folgten Freilassungen in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern.

Der Bundesgerichtshof hatte in seinem Urteil einen der Hauptgründe für die in Deutschland praktizierte Abschiebehaft als rechtswidrig erklärt. Demnach dürfen Flüchtlinge, die nach der europäischen Dublin-III-Verordnung in einen anderen EU-Staat abgeschoben werden sollen, nicht mehr wegen pauschal angenommener Fluchtgefahr inhaftiert werden. Vielmehr brauche es dazu gesetzlich festgelegte Kriterien. Die aber gibt es in Deutschland nicht.

Eine Woche vor dem BGH hatte der EuGH geurteilt, dass Deutschland Abschiebehäftlinge nicht mehr in normalen Justizvollzugsanstalten unterbringen darf. Sachsen-Anhalt entließ daraufhin seine Abschiebehäftlinge, sieben Männer und eine Frau. Andere Länder zögerten.

Richterspruch verschafft Flüchtlingen Freiheit; ASYL Nach Urteil des Bundesgerichtshofs werden 30 Abschiebehäftlinge freigelassen. Grünen-Ministerin fordert End....

Die Integrationsministerin von Rheinland-Pfalz, Irene Alt (Grüne), begrüßte das neueste Urteil. Die Landesregierung vertritt die Auffassung, dass Abschiebehaft abgeschafft werden sollte, sagte eine Sprecherin der taz. Schon jetzt betreibe man eine Politik der Abschiebehaftvermeidung. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) forderte dagegen Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) auf, die gerügte Gesetzeslücke schnellstmöglich zu schließen. Um ein Untertauchen von Abzuschiebenden zu verhindern, sagte ein Sprecher, kann auf das Mittel der Abschiebungshaft bei erheblicher Fluchtgefahr nicht verzichtet werden.

Seit Monaten bereitet de Maizière eine Reform des Aufenthaltsgesetzes vor, die die geforderten Kriterien für Fluchtgefahr festschreibt. Das BGH-Urteil, sagte dessen Sprecher am Freitag, bestärkt die Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung. Wann die Gesetzesreform in Kraft treten soll, ließ er offen.

Flüchtlingsverbände und die Opposition im Bundestag fordern dagegen die Freilassung aller Abschiebegefangenen und die generelle Abschaffung der Abschiebehaft. KONRAD LITSCHKO

Man könne, heißt es in Bayern, auf das Mittel der Abschiebungshaft nicht verzichten

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: ABSCHIEBUNG (91%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); GERICHTSHÖFE (90%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (90%); POLITIK (90%); RICHTER (90%); VERHAFTUNGEN (90%); POLITISCHE PARTEIEN (89%); GESETZGEBUNG (86%); ZUWANDERUNGSGESETZ (79%); DEUTSCHER BUNDESTAG (78%); EUROPÄISCHE UNION (78%); GERICHTE DER EUROPÄISCHEN UNION (78%); GESETZGEBUNGSORGANE (78%); POLIZEIKRÄFTE (77%); UMFragen & ERHEBUNGEN (72%)

Person: THOMAS DE MAIZIÈR (92%)

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (79%); DUBLIN, IRLAND (78%); BAYERN, DEUTSCHLAND (88%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (79%); RHEINLAND-PFALZ, DEUTSCHLAND (73%); BRANDENBURG, DEUTSCHLAND (58%); HESSEN, DEUTSCHLAND (58%); NIEDERSACHSEN, DEUTSCHLAND (58%); NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (58%); SACHSEN-ANHALT, DEUTSCHLAND (58%); DEUTSCHLAND (90%); EUROPA (88%)

Load-Date: July 25, 2014